

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מספר ת"ז _____

תאריך הבחינה: 16/06/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינות התמחות בכתב

מועד מיוחד – יוני 2025

חלק ג' – דין מהותי

מתכונת מקוצרת

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 160 דקות (שעתיים ו- 40 דקות).
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-x בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ג' – דין מהותי

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשולחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא בבני בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
6. הבחינה כוללת 20 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים ו-40 דק') - 15:30 עד לשעה 18:10.

נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.

4. הוראות לשימוש בדף התשובות:

- א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
- ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
- ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
- ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
- ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
- ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, **אף אם** התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
- ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות **לאחראי על האולם** מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
5. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
6. **אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.**

הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

7. **יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.**

8. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם. מותר להדגיש ולהצמיד סימניות ודגלונים לקובץ החקיקה.
9. **מסירת הבחינה**
- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (18:10 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **בתום הבחינה**, בשעה 18:10 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), **ישב כל נבחן במקומו**, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ואסוף את טפסי התשובות.
- ג. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת **בשקט** על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.
10. **הוצאת שאלוני הבחינה**
- א. הוצאת שאלוני הבחינה של כל 3 החלקים תהיה מותרת רק החל מהשעה **17:45**.
- ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17:45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם לאחר שהבחינה באולם בו נבחן.
11. **משמעת בזמן הבחינה**
- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון **אסור בהחלט** במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי**. טלפון נייד - לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) - צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.**
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין **לנציג הלשכה** שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
12. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
13. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. בהתאם לסעיף 77 לחוק העונשין, מהו סכום הפיצויים המרבי הכללי שניתן להשית?

- א. סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף בעבור כל ניזוק ישיר מהעבירה בלבד.
- ב. סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף בעבור כל אחד מהניזוקים מהעבירה, במישרין או בעקיפין.
- ג. סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף בעבור כל ניזוק ישיר מהעבירה, ונוסף על כך סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף פעם אחת עבור כל הניזוקים העקיפים מהעבירה שהם בני משפחה מדרגה ראשונה של הקורבן יחד.
- ד. סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף בעבור כל ניזוק ישיר מהעבירה, ונוסף על כך סכום התקרה הסטטוטורי הקבוע בסעיף בעבור כל אחד מהניזוקים העקיפים מהעבירה שהם בני משפחה מדרגה ראשונה של הקורבן.

2. דני פרסם תמונה אינטימית של שרון בשנת 2021. בשבוע שעבר הגישה שרון תביעה נגד דני בגין הפרסום. בתביעתה היא טענה שהפרסום הפר את פרטיותה ומהווה פרסום לשון הרע. דני הגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות.

מה דין הבקשה?

- א. הבקשה תתקבל – התביעה אכן התיישנה אף שלא חלפו 7 שנים.
- ב. הבקשה תתקבל בחלקה – העילה מכוח חוק הגנת הפרטיות התיישנה, אך העילה מכוח חוק איסור לשון הרע לא התיישנה.
- ג. הבקשה תתקבל בחלקה – העילה מכוח חוק איסור לשון הרע התיישנה, אך העילה מכוח חוק הגנת הפרטיות לא התיישנה.
- ד. הבקשה תידחה – התביעה לא התיישנה כי לא חלפו 7 שנים.

3. עמותה שמטרתה הוגדרה "לפעול להשגת הנחות עבור פועלי הבניין" מבקשת לשנות את מטרתה ל"לפעול לרווחת פועלי הבניין".

מה הדין?

- א. לא ניתן לשנות את מטרת העמותה. אם מבקשים לעשות זאת יש לפתוח עמותת בת עם מטרות שונות.
- ב. על העמותה לקבל החלטה על שינוי המטרה באסיפה כללית שנערכה כדין. על ההחלטה לקבל את אישור רשם העמותות ובית המשפט.
- ג. על ועד העמותה לקבל החלטה על שינוי המטרה בישיבה שנערכה כדין. על ההחלטה לקבל את אישור רשם העמותות ובית המשפט.
- ד. על העמותה לקבל החלטה על שינוי המטרה באסיפה כללית שנערכה כדין. רשם העמותות יאשר את ההחלטה או יעבירה לאישור בית המשפט.

4. יוני ושון הם הבעלים המשותפים של חלקת קרקע בעיר חדרה (להלן: "הקרקע"). בעת רכישת הקרקע, ביום 1.1.2022, חתמו השניים על הסכם שיתוף שלפיו במהלך 4 השנים הקרובות (קרי עד ליום 1.1.2026), אף שותף לא יוכל לעשות עסקה בחלקו או לדרוש את פירוק השיתוף בקרקע. כעבור 3 שנים ועקב קשיים כלכליים שאליהם נקלע יוני, החליט יוני להגיש תביעה לפירוק השיתוף בקרקע. שון מתנגד.

מה הדין?

- א. בית המשפט ייענה לדרישתו של יוני היות שכל שותף רשאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף.
- ב. בית המשפט לא ייענה לדרישתו של יוני עקב הסכם השיתוף שנחתם המגביל את אפשרות פירוק השיתוף.
- ג. בית המשפט ייענה לדרישתו של יוני היות שהסכם השיתוף לא נרשם בטאבו.
- ד. בית המשפט ייענה לדרישתו של יוני אם ייראה לו שהדבר צודק בנסיבות העניין.

5. אהובה מתגוררת בבית משותף שבו מתגוררים 9 דיירים. גג הבניין הוא חלק מהרכוש המשותף ואינו מוצמד לדירתו של אף אחד מן השכנים. הגג ריק כבר 10 שנים, ויש בו מקום להתקנת 6 דודי שמש. אהובה מבקשת להתקין דוד שמש וקיבלה את הסכמת כל השכנים להתקנה, למעט ראובן, אשר אמר לאהובה כי הוא אינו מעוניין בפיצוי כספי ויסכים להתקנת הדוד רק אם בתה של אהובה תסכים לנהל עימו קשר רומנטי. הניחו כי אין הוראה בתקנון הבית המשותף ביחס לגג.

מה הדין?

- א. לצורך התקנת דוד שמש מספיקה הסכמת שני שלישים מהדיירים שברשותם שלושה רבעים מהרכוש המשותף. לפיכך אהובה יכולה להתקין את הדוד ללא הסכמת ראובן.
- ב. לצורך התקנת דוד שמש מספיקה הסכמה של רוב הדיירים בבניין אשר שלושה רבעים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, ולפיכך אין צורך בהסכמת ראובן.
- ג. אהובה מחויבת לקבל את הסכמתו של ראובן. באפשרותה לפנות למפקח על הבתים המשותפים אשר רשאי יהיה להרשות את התקנת דוד השמש.
- ד. אהובה מחויבת לקבל את הסכמתו של ראובן. באפשרותה להגיש תביעה נגד ראובן לבית משפט השלום שבתחומו מצויים המקרקעין בדרישה לחייב את ראובן להרשות את התקנת דוד השמש.

6. נגד פלוני הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה מסוג פשע. במסגרת ההליך הפלילי נגדו טען פלוני כי אין להטיל עליו אחריות פלילית למעשה, מאחר שביצע אותו בנסיבות של הגנה עצמית.

מה הדין?

- א. נקודת המוצא היא שהעבירה נעשתה בתנאים שבהם מתקיים סייג לאחריות פלילית. כלומר על התביעה להוכיח בכל מקרה ומקרה שלא מתקיים סייג כלשהו, גם אם הנאשם לא טוען לכך.
- ב. נקודת המוצא היא שהעבירה נעשתה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית, אולם אם עורר הנאשם ספק סביר שמתקיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג.
- ג. נקודת המוצא היא שהעבירה נעשתה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית. רק אם הנאשם הוכיח ברמה של "מאזן הסתברויות" שקיים סייג לאחריות פלילית, יחול הסייג.
- ד. רק במקרים שבהם נטען להתקיימות סייג של הגנה עצמית נקודת המוצא היא שהעבירה נעשתה בתנאים שבהם מתקיים הסייג.

7. מר רזניק מחזיק ב- 3% ממניות חברת "להטוטים" בע"מ. מר רזניק פנה לחברה בבקשה לעיין בדוחות הכספיים של החברה לסוף שנת 2022. מנכ"ל החברה מסרב מהטעם שמר רזניק מחזיק בשיעור מינורי של מניות בחברה.

מה הדין?

- א. אם "להטוטים" בע"מ היא חברה פרטית, אזי אין חובה לאפשר למר רזניק לעיין בדוחותיה הכספיים.
- ב. מר רזניק חייב לנמק את דרישתו, ורק אם החברה תתרשם כי מדובר בנימוק תם לב תהיה החברה חייבת ליתן למר רזניק לעיין בדוחותיה הכספיים.
- ג. היות שמר רזניק מחזיק בפחות מ-5% ממניות החברה, החברה אינה מחויבת ליתן למר רזניק לעיין בדוחותיה הכספיים.
- ד. החברה חייבת לאפשר למר רזניק לעיין בדוחותיה הכספיים.

8. עו"ד יעקובוביץ התבקש על ידי לקוחה לשעבר להגיש לבית המשפט תצהיר הנוגע לנסיבות עזיבת בעלה את הארץ, לנוכח הליכי הוצאה לפועל שבהם ייצג בעבר עו"ד יעקובוביץ במשותף את הבעל והלקוחה לשעבר. עו"ד יעקובוביץ מתלבט אם הוא רשאי ליתן תצהיר כאמור ולמסור עדות בעניין.

מה הדין?

- א. עו"ד יעקובוביץ אינו רשאי ליתן תצהיר ולהעיד בבית המשפט על דבר מה בלי שניתנה לו על כך הסכמה מראש מאת הבעל.
- ב. עו"ד יעקובוביץ רשאי ליתן תצהיר ולהעיד בבית המשפט, גם ללא הסכמת הבעל, בנוגע למידע שהיה חשוף וידוע ללקוחה לשעבר ולבעל בעת ייצוגם המשותף על ידי עו"ד יעקובוביץ.
- ג. עו"ד יעקובוביץ אינו רשאי ליתן תצהיר ולהעיד בבית המשפט ללא הסכמת הבעל אלא אם כן בית המשפט אישר את הגשת התצהיר ומתן העדות, שאז יוכל גם להעיד על כלל המידע שהובא בפניו על ידי כל אחד מבני הזוג בנפרד או במשותף.
- ד. עו"ד יעקובוביץ רשאי ליתן תצהיר ולהעיד בבית המשפט, גם ללא הסכמת הבעל, בנוגע לכול מידע שהובא בפניו, במשותף או בנפרד וללא ידיעת הצד האחר, בעת הייצוג המשותף.

9. פלוני חתם על ייפוי כוח שלפיו הסמיך את עו"ד זבולון ומי ממשרדו לייצגו בהליך משפטי שנפתח נגדו בבית המשפט ובסכסוך שכנים שמתנהל לפני המפקח על הבתים המשותפים. בייפוי הכוח הייתה הוראה כללית שלפיה רשאי עו"ד זבולון להעביר את ייפוי הכוח והייצוג לעורך דין אחר. עו"ד זבולון החל בייצוגו של פלוני, ובחלוף 6 חודשים עבר תאונת דרכים באופן שלא אפשר לו להמשיך בייצוג. לפיכך החליט להעביר את ייפוי הכוח לטובת ייצוגו של פלוני לעו"ד המר, שאותו הוא מכיר עוד מלימודי המשפטים באוניברסיטה. פלוני, אשר שהה באותה העת בחו"ל, לא עודכן בהעברת ייפוי הכוח. בחלוף 3 חודשים ממועד העברת ייפוי הכוח ועם שובו של פלוני לארץ, גילה כי מי שמייצג אותו בפועל הוא עו"ד המר, שאינו מוכר לו. פלוני התרעם והחליט להגיש תלונה נגד עו"ד זבולון לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

מה הדין?

- א. לא נפל דופי בהתנהלותו של עו"ד זבולון עת העביר את ייפוי הכוח והייצוג של פלוני לעו"ד המר ללא ידיעתו של פלוני, היות שעו"ד זבולון חלה ולא יכול היה להמשיך בייצוג.
- ב. עו"ד זבולון עבר עבירה אתית עת העביר את ייפוי הכוח והייצוג לעו"ד המר ללא ידיעתו והסכמתו המפורשת של פלוני.
- ג. לא נפל דופי בהתנהלותו של עו"ד זבולון עת העביר את ייפוי הכוח והייצוג של פלוני לעו"ד המר ללא ידיעתו והסכמתו המפורשת של פלוני, היות שעו"ד זבולון מכיר את עו"ד המר במשך שנים רבות, סומך עליו ויודע שייצג את פלוני בצורה מיטבית.
- ד. עו"ד זבולון עבר עבירה אתית רק בכך שהעביר את ייפוי הכוח לעו"ד המר ללא ידיעתו והסכמתו המפורשת של פלוני, אך לא בכך שהביא לכך שאת הייצוג כולו יבצע בפועל עו"ד המר.

10. איזה מן המבחנים המשפטיים הבאים אינו משמש לבחינת השאלה אם מעשיו של הנאשם מהווים ניסיון לביצוע עבירה או שהם בגדר הכנה בלבד?

- א. מבחן הבודק אם נעשו מעשים שהתקרבו בצורה מסוכנת לביצוע העבירה המושלמת, אך כוונת העושה לא בהכרח נשקפת מהם בבירור.
- ב. מבחן הבודק אם נעשו מעשים המהווים צעד ראשוני שאינו קרוב במיוחד להשלמת המזימה בפועל, אך הכוונה הרעה נשקפת מהם בבירור.
- ג. מבחן הבודק אם נעשו כל המעשים המהווים את כל הצעדים הדרושים מצד העושה לשם ביצוע העבירה המושלמת (זולת העבירה המושלמת עצמה).
- ד. מבחן הבודק אם צפייה מן הצד במעשיו של הנאשם במעין "סרט אילם" ובלי ידיעה מוקדמת על הרקע של הדברים תלמד על כוונתו של הנאשם לבצע עבירה.

11. ב-3 השנים האחרונות בבעלות שמואל דירת מגורים אחת שבה הוא מתגורר (להלן: "דירה א"). עוד יש בבעלותו מחצית מדירת מגורים אשר ירש מסבו יחד עם אחיו לפני 20 חודשים (להלן: "דירה ב"). דירה ב' הייתה דירתו היחידה של הסב. שמואל מעוניין למכור את דירה א' תמורת 3,500,000 ש"ח.

האם יקבל שמואל פטור ממס שבח?

- א. לא, לשמואל יש עוד דירה אשר חלקו בה עולה על שליש.
- ב. כן, לסבו של שמואל לא היו עוד דירות בחייו, והוא היה מקבל פטור ממס שבח בחייו.
- ג. לא, דירה ב' לא נרכשה בתחליף לדירה א' ב-18 החודשים שקדמו למכירת דירה א'.
- ד. כן, חלקו של שמואל בדירה ב' אינו עולה על מחצית.

12. עו"ד גבריאלי והלקוחה שני חתמו ביניהם על הסכם שכר טרחה, ולפיו עו"ד גבריאלי ייצג את שני בתביעת פיצויים נגד עיריית כפר סבא בסך 1,000,000 ש"ח. לפי ההסכם שני תשלם לעו"ד גבריאלי סך של 10,000 ש"ח עבור פתיחת התיק, ולאחר מכן תשלום נוסף בשיעור של 20% מכל סכום אשר יגיע לשני בגמר ההתדיינות כנגד העירייה. נוסף על כך, בהסכם יש סעיף הקובע כי אם שני תפסיק מיוזמתה את הייצוג של עו"ד גבריאלי לפני גמר ההתדיינות, יהיה עליה לשלם לו פיצוי מוסכם מראש בסך של 250,000 ש"ח (להלן: "הסעיף"). תוצאת הסעיף היא שאם תפסיק שני את ייצוגה על ידי עו"ד גבריאלי תימצא משלמת לו סכום גבוה יותר מאשר במקרה שבו תזכה בתביעה.

איזה מן ההיגדים הבאים מתאר נכון את מעמדו המשפטי של הסעיף?

- א. מדובר בסעיף הנוגד את תקנת הציבור ולפיכך בטל.
- ב. מדובר בסעיף חוקי המגן על עורך הדין מפני ניצול.
- ג. סעיף כאמור יוכל להיחשב חוקי רק אם נקבע בו שהוא מתייחס להפסקת הייצוג בחוסר תום לב מצד הלקוח.
- ד. סעיף כאמור יוכל להיחשב חוקי רק אם הובהר בו שמדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק ושהדבר הוסבר ללקוח ומוסכם על ידיו.

13. ראובן פנה לעו"ד מנחם כדי שירשום על שמו מקרקעין שאותם ירש, לטענתו, מאביו המנוח יעקב בהתאם לצו קיום צוואה. רישום המקרקעין על שם ראובן בוצע לשביעות רצונו. ראובן מכר את המקרקעין לשמעון. לימים התברר שראובן כלל לא היה יורשו של יעקב ומסמכים שהציג היו כוזבים. שמעון מבקש לתבוע את עו"ד מנחם בגין הנזקים שנגרמו לו.

בנסיבות המתוארות, איזה מבין ההיגדים הבאים נכון?

- א. עורך דין חב חובת זהירות רק כלפי לקוחותיו ולא כלפי צד ג', ולפיכך אין עילת תביעה בנזיקין נגד עו"ד מנחם.
- ב. עורך דין אינו בלש או חוקר פרטי, לא עומדים לרשותו אמצעים טכניים מיוחדים לגילוי מעשי זיוף והתחזות, וגם עורך דין זהיר ומיומן עלול ליפול קורבן לנוכל מיומן. לפיכך אין עילת תביעה בנזיקין נגד עו"ד מנחם.
- ג. לעו"ד מנחם חובת זהירות כלפי שמעון. המקרה ייבחן לפי השאלה אם עו"ד מנחם נהג כפי שנוהגים עורכי דין סבירים ומיומנים שתחום עיסוקם הוא עסקאות נדל"ן.
- ד. על שמעון לתבוע את מדינת ישראל כמי שאחראית על מרשם המקרקעין, ואין לו עילת תביעה נגד עו"ד מנחם.

14. יעקב ולאה ערכו צוואה הדדית שלפיה במות אחד מהם יירש השני את רכושו, ובמותו של השני יירשו ילדי בני הזוג את רכוש הנותר בחיים בחלקים בלתי שווים כפי שנקבעו בצוואה. יעקב נפטר, ולאה החליטה שהיא אינה מעוניינת עוד בצוואה שנערכה. לפיכך, טרם חלוקת העיזבון הסתלקה לאה הסתלקות כללית מחלקה בעיזבון של יעקב, וביטלה את צוואתה בלי לערוך אחרת תחתיה. לאה נפטרה לפני שחולק עיזבון של יעקב.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בנוגע לאופן שבו יחולק עיזבון של יעקב ולאה בין ילדיהם?

- א. העיזבון כולו יתחלק על פי דין, בחלקים שווים בין הילדים.
- ב. מאחר שהתנערו לאה מן הצוואה ההדדית אינה כדין, העיזבון כולו יתחלק על פי הוראות הצוואה המקורית בחלוקה בין הילדים באופן שנקבע בצוואה.
- ג. מאחר שהילדים הם יורשים חלופיים העיזבון כולו יתחלק על פי הוראות הצוואה המקורית בחלוקה בין הילדים באופן שנקבע בצוואה.
- ד. מאחר שלא הסתלקה מחלקה בעיזבון של יעקב, עיזבון של יעקב יחולק לפי הוראות הצוואה המקורית, ועיזבונה של לאה על פי דין.

15. חיים העניק לבתו יפית כמתנה ליום הולדתה ה-30 כרטיס ברכה שבו כתב לה: "יפית היקרה שלי, אוהב אותך עד אין סוף, אני יודע כמה המצב הכלכלי שלך דחוק וכמה את עובדת קשה ואני מבקש שתפנקי את עצמך ותזמיני לך חופשה עד סכום של 12,000 ש"ח. אני אעביר לך את הסכום בשבוע הקרוב". יפית שמחה מאוד ומיהרה לנצל את מלוא הסכום. בו ביום היא הזמינה חופשה זוגית מפנקת באילת ושילמה עליה. לאחר יומיים הודיע לה חיים כי אשתו אילנה שמעה על המתנה והיא כועסת מאוד, ולכן הוא יכול לתת ליפית רק 1,000 ש"ח.

מה הדין?

- א. חיים אינו יכול לחזור בו מנתינת מלוא הסכום של 12,000 ש"ח ליפית.
- ב. חיים יכול לחזור בו מנתינת מלוא הסכום של 12,000 ש"ח ליפית, אך חייב לתת לה 1,000 ש"ח.
- ג. חיים יכול לחזור בו מנתינת מלוא הסכום של 12,000 ש"ח ליפית אלא אם כן ויתר בכתב על אפשרות זו.
- ד. בנסיבות העניין חיים יכול חזור בו מנתינת מלוא הסכום ליפית היות שלא נערך הסכם כדין בין חיים ליפית.

16. אפרים מחזיק ב-30% ממניות חברת "שמפו נעים" בע"מ (להלן: "החברה") אשר נסחרת בבורסה בתל אביב. אין בחברה בעלי מניות נוספים המחזיקים ב-20% או יותר ממניות החברה. החברה בחרה להעסיק את אביתר בנו של אפרים, אשר סיים לימודי ראיית חשבון, כחבר בצוות רואי החשבון בחברה, ולצורך כך התקבל אישור ועדת ביקורת/תגמול, וכן אישור הדירקטוריון. תנאי ההעסקה של אביתר היו לצנינים בעיני יהודע, בעל מניות המחזיק 5% ממניות החברה, וכן בעיני יפתח, דירקטור בחברה, אשר התנגד בדעת מיעוט לאישור ההעסקה (הניחו שבמידת הצורך התקיימו התנאים המקדימים להגשת תביעה נגזרת).

האם יוכלו יהודע ויפתח להגיש תביעה נגזרת בשם החברה?

- א. יהודע יכול להגיש תביעה נגזרת, אך יפתח אינו יכול להגיש תביעה נגזרת.
- ב. הן יהודע הן יפתח יכולים להגיש תביעה נגזרת.
- ג. יהודע ויפתח אינם יכולים להגיש תביעה נגזרת היות שתנאי העסקתו של אביתר אושרו כדין.
- ד. לו יהודע היה מחזיק ב-25% ממניות החברה יכול היה להגיש תביעה נגזרת, אולם מאחר שהוא מחזיק ב-5% בלבד הוא אינו יכול להגיש. יפתח אינו יכול להגיש תביעה נגזרת.

17. יוסי מעוניין להשכיר את דירתו אשר מתפנה בעוד חודשיים. יוסי פרסם מודעה בפייסבוק שבה הציע לכל המעוניינים לבוא להתרשם מדירתו ביום שלישי במועד שקבע. הזוג כץ, אשר התלהב מן הדירה, יצר קשר עם יוסי כשעתיים לאחר סיום הביקור. יוסי שלח להם בהודעת מייל את נוסח החוזה הקבוע שעליו הוא חותם עם כל השוכרים. הזוג כץ השיבו כי הם מוכנים לכל תנאי החוזה, אבל מתלבטים אם לשכור את הדירה, היות שחוזה השכירות הנוכחי שלהם מסתיים חודש לאחר מועד תחילת השכירות של הדירה של יוסי, והם יתקשו לשלם שכירות בשני מקומות במקביל. יוסי מצידו השיב להם: "אתם זוג נחמד מאוד - אין בעיה, קחו את הזמן, תחזרו אליי עד יום ראשון ותודיעו לי אם אתם רוצים או לא". יומיים לאחר מכן, ביום חמישי, הודיעה ליוסי אחייניתו מירב כי הדירה שלו מתאימה בדיוק לצרכיה והיא מבקשת לשכור אותה ממנו באופן מיידי. יוסי השיב למירב כי אין שוכר טוב יותר מקרוב משפחה, והשניים חתמו על הסכם שכירות.

מה הדין?

- א. בין יוסי לזוג כץ נכרת הסכם, ויוסי לא היה רשאי להשכיר את דירתו למירב.
- ב. בין יוסי לזוג כץ טרם נחתם חוזה, אולם יוסי לא היה רשאי להשכיר את דירתו למירב.
- ג. יוסי היה רשאי להשכיר את דירתו למירב היות שתאריך הכניסה לא סוכם בין יוסי לזוג כץ ומדובר בפרט מהותי, כך שאין מסוימות בהסכמות ביניהם.
- ד. יוסי היה רשאי להשכיר את דירתו למירב היות שבהודעתה של מירב לאחר שראתה את הדירה כי היא מעוניינת בה היא ביצעה קיבול.

18. ראובן הוא אלמן בן 78, אב ל-3 ילדים בוגרים. ביום 1.8.2024 הכיר ראובן במפגש חברתי את נורית בת ה-73 והתאהב בה ממבט ראשון. ביום 15.8.2024 שלח ראובן לנורית זר פרחים לרגל ט"ו באב, שאליו צירף מכתב לנורית: "נורית אהובתי, הלוואי שנחיה יחד לנצח, אבל בכל מקרה אחרי שאני אמות אני נותן לך במתנה את שעון הרולקס שלי". לאחר יומיים נפטר ראובן. נורית דורשת את שעון הרולקס. ילדיו של ראובן מתנגדים.

מה הדין?

- א. נורית זכאית לקבל את שעון הרולקס.
- ב. שעון הרולקס שייך לשלושת ילדיו של ראובן באופן שווה (שליש לכל אחד). נורית אינה זכאית לשעון.
- ג. אם נורית הייתה מפקידה את הפתק לפני מותו של ראובן אצל הרשם לענייני ירושה היה ניתן לראות בפתק צוואה. משלא עשתה כן, היא אינה זכאית לשעון.
- ד. על נורית וילדיו של ראובן לחלוק בשעון באופן שבו נורית זכאית למחצית מן השעון וכל אחד מילדיו של ראובן זכאי לשישית משווי השעון.

19. איזה מבין הנתונים הבאים אינו רלוונטי כאשר נבחנת עוולת הרשלנות ביחס למעשה מסוים

שביצע נתבע?

- א. הנחה של הנתבע בנוגע לסיכון שבמעשה.
- ב. מזג האוויר.
- ג. גיל הנתבע.
- ד. מקצוע הנתבע.

20. איזה מן הבאים אינו הכרחי כדי לחייב אדם בגין עוולת התרמית?

- א. כוונה להטעות.
 - ב. ידיעה בפועל שהמצג אינו נכון.
 - ג. הטעיה בפועל.
 - ד. נזק כספי בפועל.
-